



2021년 한국수자원조사기술원

제1차 공직기강감사 결과 보고서
[행동강령 의무위반]

2021. 5. 3



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 대외활동 현황 및 감사결과	2
III . 감사결과 처리	5
IV . 감사 총평	7

붙임1 제1차 공직기강감사 처분요구 내역

붙임2 감사결과처분요구서(건별)

I. 감사실시 개요

□ 감사배경 및 목적

- 정부는 「2021 재·보궐선거」를 앞두고 흐트러지기 쉬운 공직 분위기 확립을 위해 공직기강 점검 요구
 - ※ 「선거철 공직기강 점검 실시 요청」(환경부 감사담당관-1608, 2021.03.25.)
- 공직기강 점검을 통해 정치적 중립 위반 및 기강해이, 행동강령 위반, 소극행정 사례를 선제적으로 발굴하여 차단
 - 공직자의 개인적 일탈이나 구조적·관행적 비위, 소극행정 등 부당한 행태 사전 예방

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」, 「2021년 연간감사계획」, 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령*」, 「2021년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획**」 등
 - * 제36조(준수 여부 점검) 제1항 “행동강령책임관은 임직원의 강령 이행실태 및 준수 여부 등을 매년 1회 이상 정기적으로 점검하여야 한다.”
 - ** 공직자 정치중립 엄수(2021년 공직복무관리계획 중점 추진사항)

○ (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사기간	'20.01.01.~'21.03.31.(임직원 행동강령) '21.04.05.~'21.04.09.(공직복무관리)	· 임직원 행동강령 (외부강의등 신고 현황) - '21.04.02. 자료 요청 및 회신 완료 · 공직복무관리 - 정치중립 위반행위 등 기간 내 상시 점검
감사대상	전 직원	
점검기간	'21.04.05.(월)~9.(금), 5일	
점검내용	임직원 행동강령 의무위반 공직자 정치적 중립성 위반행위	
감사반 구성	감사실 2명	
		· 감사반장 : 감사실장

□ 감사내용

- (관련규정 등) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」, 「대외활동 지침」, 「2021년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획」 등
- (중점사항)

감사항목	중점사항
임직원 행동강령	✓ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조 및 제26조 이행 실태 점검 - 외부강의등의 사례금 수수 제한(신고서 제출 등) - 초과사례금의 신고방법 등
대외활동지침	✓ 「대외활동지침」 제12조 및 제15조 이행실태 점검 - 대외활동 승인 및 대외활동 횟수 등
공직복무 관리계획	✓ 구조적·관행적 비위 및 소극적 행정 처리 점검 ✓ 공직자 정치적 중립성 위반행위 - 정치행사 참석 또는 동원, SNS를 통한 특정 정당·후보자 지지 또는 비방 등* * 공직선거법 등에 따른 공직자가 지켜야 할 행위기준(행안부) 배포('21. 3. 29.)

- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당 부서 또는 개인 포상 추천
 ※ 「2021년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획」 적극행정 사례 발굴,
 「2021년도 적극행정 실행계획」 적극행정 우수사례 발굴·선정 등

Ⅱ. 대외활동 현황 및 감사결과

□ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제개정 현황

- 「임직원 행동강령」 제정('19.06.18.)
- 「임직원 행동강령」 제1차 개정('19.11.25.)
- 「임직원 행동강령」 제2차 개정('20.04.02.)
- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제3차 개정('20.04.28.)

□ 「대외활동지침」 제개정 현황

- 「대외활동지침」 제정(유량조사사업단, '16.06.15.)
- 「대외활동지침」 제1차 개정(유량조사사업단, '16.06.17.)
- 「대외활동지침」 제2차 개정(유량조사사업단, '16.07.22.)
- 「대외활동지침」 제3차 개정('18.09.20.)
- 「대외활동지침」 제4차 개정('19.06.03.)
- 「대외활동지침」 제5차 개정('20.06.12.)

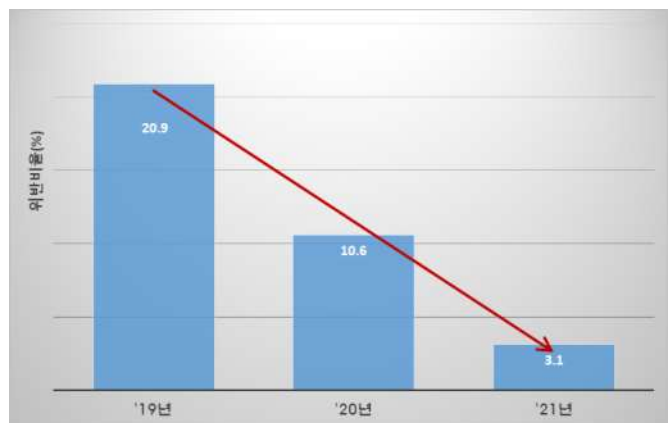
□ 연도별 대외활동 현황

구 분	2019년	2020년	2021년	비 고
미신고 대상(건)	60	74	14	· '19년은 6.18 이후 · '21년은 1분기까지
신고 대상*(건)	31	49	18	
총 계	91	123	32	

* 국가나 지방자치단체를 제외한 외부기관을 대상으로 하는 대외활동

□ 대외활동 승인 및 외부강의등 신고의무 위반현황

연 도	위반현황	
	횟수(건)	비율(%)
2019년	19	20.9
2020년	13	10.6
2021년	1	3.1



* 연도별 적용기간이 상이하여 위반횟수(건)로 직접적인 비교는 불가하나 감사실 신설 후 전반적인 위반비율은 감소 추세

□ 공직기강감사 결과

- 「2021년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획」과 관련하여 감사 대상기간('21.04.05~04.09) 동안 공직자 정치적 중립성 위반행위, 구조적·관행적 비위 및 소극적 행정처리 등 위반사항 미확인
- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조와 관련하여 “외부 강의등 신고서” 지연 제출 사례 확인(5건*)
 - * 동 사항에 대한 1인 다수 위반 사항 포함
- 「대외활동지침」 제3조 및 제14조와 관련하여 위반 사례 확인(8건)
 - 제3조 외부활동 사전승인 위반 7건*
 - * 동 사항에 대한 1인 다수 위반 사항 포함
 - 제14조 승인내용 사전 변경 위반 1건
- 「2021년도 적극행정 실행계획」과 관련하여 '21년 1월부터 기술원에서 처리한 업무 중 적극행정사례 미확인

▶ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 주요 개정 사항

- (제25조 개정 전) 임직원 행동강령에서는 국가 및 지방자치단체에서 요구하는 경우를 제외하고 모든 외부강의등을 할 때에는 사전에 신고하여야 하며, 사전에 신고하는 것이 곤란한 경우 그 외부강의등을 마친 날부터 2일 이내에 신고하도록 명시
- (제25조 개정 후) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」에서는 국가 및 지방자치단체에서 요구하는 경우를 제외하고 사례금을 받은 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 원장에게 신고하도록 명시

▶ 「대외활동지침」 주요 사항

- 제3조: 근무시간 내외 등 발생하는 모든 대외활동에 대하여 사전에 원장의 승인을 받은 내역에 한하여 신청하도록 명시
 - ※ (현행) 경영정보시스템(MIS)을 통하여 사전승인 및 신청 절차를 동시에 진행
- 제14조: 승인된 대외활동의 내용을 변경하는 경우에도 사전에 원장의 승인을 받도록 명시

Ⅲ. 감사결과 처리

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사결과 위반사항 → 확인서 징구 → 감사인 내부 검토 → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 의 통보*

* 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능

- (적극행정 면책제도) 공직기강감사의 지적사항에 대한 적극행정* 처리 여부를 감사실에서 직접 검토

- 단순 위반사항으로 적극행정 면책제도 해당 없음

* 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조

□ 증거 서류 징구

- (확인서) 복무감사 결과 위반자 “확인서” 발급 완료

※ 확인서는 내용에 맞게 서식을 일부 수정하여 작성

- (질문서 등) 단순 위반 사항으로 질문서 등의 징구가 불필요하여 미 실시

□ 감사 결과 회의

- 특정감사 지적사항 중 “징계”, “훈계” 등 처분내역의 공정성에 문제가 발생할 사안은 없는 것으로 판단, “처분심의위원회” 미운영

- 감사실 내부 회의를 거쳐 지적사항 및 처분내역 검토 실시

- 기술원 「감사규정」 제23조제3항에 따라 감사결과처분요구 기준 검토

- 일관성 있는 처분 요구를 위해 기처분 내용 검토 실시

- 다수의 위반사항이 발생한 경우 가중 처분 요구(징계요령 제7조 준용)

< 처분요구 기준 >

1. 통보 후 동 사항에 대한 위반 시에 주의
2. 주의 3회 이후 위반 시 "경고" 요구
3. 경고 2회 이후 위반 시 "징계" 요구
4. 주의 직전 1년, 경고 직전 2년 기준

※ 「공직기강 복무감사 등 복무관리에 관한 실효성 강화」 방안(감사실, '21.03.22.)

▶ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 위반사항 벌칙 적용

- 공직자 등이 청탁금지법 및 같은 법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정(청탁금지법 제21조)
- 징계를 위해서 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준 마련 요구(청탁금지법 시행령 제43조)
- 상기 규정의 의미는 반드시 일률적으로 “징계” 처분을 하여야 한다는 취지가 아니라 세부적인 기준에 따라 개별적, 구체적으로 판단하여야 한다는 의미로 해석(국민권익위원회 해설)
- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제32조에서 규정한 “징계 등 필요한 조치”에 관하여 상기 내용과 유기적으로 해석하여 검토하면 동일한 취지로 해석함이 타당

▶ 「대외활동지침 위반사항」 벌칙 적용

- 개정 전 벌칙조항에서는 「징계요령」에 의해 처리하도록 규정
- 개정 후 벌칙조항에서는 “훈계” 추가(개정 2020.06.12.)
- 2020년 3차 복무감사에서는 사안의 업무 영향성과 고의성 등을 고려하여 「징계요령」으로 처리하는 것은 다소 과도한 것으로 판단하여 개정 전 위반사항에 대하여 개정 예정 내용 준용
- 임직원 행동강령 위반사항에 대한 해석과 동일하게 위반사항에 대하여 개별적, 구체적으로 판단 필요

○ 감사결과 최종 확정 일자 : '21.04.29.(목)

IV. 감사 총평

□ 총평

“제1차 공직기강감사”는 재보궐 선거와 관련하여 기술원 임직원들의 정치적 중립 위반 및 기강해이, 행동강령 위반, 소극행정 사례를 선제적으로 발굴·차단하여 개인적 일탈이나 구조적·관행적 비위, 소극행정 등 부당한 행태를 사전 예방하고자 추진하였다.

“제1차 공직기강감사”와 관련한 내규인 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」, 「대외활동지침」, 연간계획인 「공직복무관리계획」에 따라 임직원들의 복무행태 및 내용 등을 점검한 결과

1. 대외활동 및 외부강의등과 관련한 위반 사례는 '19년 이후 지속적으로 감소 추세에 있으나
2. 여전히 「대외활동지침」의 외부활동 사전 승인 및 변경 승인 등과 관련된 위반 사례가 일부 확인
3. 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」의 “외부강의등 신고서” 제출과 관련된 위반 사례가 일부 확인되는 등

임직원들의 업무상 행위에 주의가 필요한 일부 사항이 확인되었다.

동 사항에 대해서는 위반자 “신분상 처분”을 요구하였으며 감사실에서는 부패방지 교육에 동 사항과 관련한 교육 내용을 추가하는 등 별도 계획을 수립하여 임직원들의 인식개선을 위해 노력할 계획이다.

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) 「제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검」 결과에 따라 위반자를 조치하도록 한국수자원조사기술원장에게 요구
 - 신분상 조치 총 8건(주의 8건)
- (통보사항) 처분요구 내역¹⁾ 및 감사결과 처분 요구서
 - ※ 붙임1(제1차 공직기강감사 처분요구 내역), 붙임2(감사결과처분요구서)

1) 기술원 「감사규정」 제23조(감사결과와 마감회의 및 처분)에 따라 처분요구

붙임1 제1차 공직기강감사 처분요구 내역

□ 처분요구 명세

○ 신분상 처분(8명)

No.	처분요구 내역 명세					
1	부서명	△△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) - 대외활동 기간: '20.07.03. / 대외활동 신청 일자: '20.07.28. ✓ 대외활동 승인내용 사전 변경 위반(대외활동지침 제14조) - 대외활동 승인: '20.07.03. / 실제 대외활동: '20.07.06.~08.				
2	부서명	△△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) - 대외활동 기간: '20.07.08. / 대외활동 신청 일자: '20.07.22. - 대외활동 기간: '21.03.05.~08. / 대외활동 신청 일자: '21.03.11. ✓ 외부강의등 신고 의무 위반(한국수자원조사기술원 임직원 행동강령 제25조제2항) - 대외활동 종료: '20.07.27. / 외부강의등 신고서 제출: '20.12.02.				
3	부서명	△△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) - 대외활동 기간: '20.04.12. / 대외활동 신청 일자: '20.04.13. - 대외활동 기간: '20.09.05. / 대외활동 신청 일자: '20.09.07.				
4	부서명	△△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 외부강의등 신고 의무 위반(한국수자원조사기술원 임직원 행동강령 제25조제2항) - 대외활동 종료: '20.11.13. / 외부강의등 신고서 제출: '21.02.19.				
5	부서명	△△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) - 대외활동 기간: '20.03.30. / 대외활동 신청 일자: '20.07.22. - 대외활동 기간: '20.03.31. / 대외활동 신청 일자: '20.07.22.				

No.	처분요구 내역 명세					
6	부서명	△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 외부강의등 신고 의무 위반(한국수자원조사기술원 임직원 행동강령 제25조제2항) - 대외활동 종료: '20.11.30. / 외부강의등 신고서 제출: '21.02.17.				
7	부서명	△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 외부강의등 신고 의무 위반(한국수자원조사기술원 임직원 행동강령 제25조제2항) - 대외활동 종료: '20.04.13. / 외부강의등 신고서 제출: '20.07.16.				
8	부서명	△△△△△△	성명	○○○	처분내역	주 의
	지적사항	✓ 외부강의등 신고 의무 위반(한국수자원조사기술원 임직원 행동강령 제25조제2항) - 대외활동 종료: '20.12.18. / 외부강의등 신고서 제출: '21.02.17.				

붙임2 감사결과처분요구서(건별)

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 대외활동

【관 련 자】 △△△△△△ ○ ○ ○ 전임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「대외활동지침」

- 제3조(대외활동의 승인범위 및 보고) (생략) ② 대외활동에 참가하고자 하는 직원은 전항에 의거 사전 승인을 받은 대외활동에 한하여 경영정보시스템(MIS)에 참가 신청 및 승인을 받아야 한다. (이하 생략)
- 제14조(승인내용의 변경) 대외활동에 대한 승인내용을 변경하고자 하는 경우에는 사전에 원장의 승인을 받아야 한다.
- 제19조(벌칙) 이 지침에 의하지 않고 대외활동을 할 경우에는 이를 인정하지 아니하며 인사관리규정 제25조, 제26조에 의거 처리한다. <개정 2020.06.12.>

2. 점검결과 확인 사항

○ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) 1건

- 대외활동 기간: '20.07.03. / 대외활동 신청 일자: '20.07.28.

○ 대외활동 승인내용 사전 변경 위반(대외활동지침 제14조) 1건

- 대외활동 승인 기간: '20.07.03. / 실제 대외활동 기간: '20.07.06.~08.

○ 기 처분이력 무

3. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「대외활동지침」을 준수하지 못한
관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기
바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 임직원 행동강령/대외활동

【관련자】 △△△△△△ ○○○ 책임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「대외활동지침」

- 제3조(대외활동의 승인범위 및 보고) (생략) ② 대외활동에 참가하고자 하는 직원은 전항에 의거 사전 승인을 받은 대외활동에 한하여 경영정보시스템(MIS)에 참가 신청 및 승인을 받아야 한다. (이하 생략)
- 제14조(승인내용의 변경) 대외활동에 대한 승인내용을 변경하고자 하는 경우에는 사전에 원장의 승인을 받아야 한다.
- 제19조(벌칙) 이 지침에 의하지 않고 대외활동을 할 경우에는 이를 인정하지 아니하며 인사관리규정 제25조, 제26조에 의거 처리한다. <개정 2020.06.12.>

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」

- 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2020.4.28.> (이하 생략)

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」

- 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」

- 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

○ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) 2건

- 대외활동 기간: '20.07.08. / 대외활동 신청 일자: '20.07.22.
- 대외활동 기간: '21.03.05.~08. / 대외활동 신청 일자: '21.03.11.

○ 외부강의등 신고 의무 위반 1건

- 대외활동 종료일: '20.07.27. / 외부강의등 신고서 제출일: '20.12.02.

○ 기 처분이력 무

3. 조치 요구사항

【주의요구】 공직자가 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 동법 시행령 제43조에서는 해당 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며, 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여야 한다는 의미로 해석함이 타당하므로 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」, 「대외활동지침」을 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 대외활동

【관 련 자】 △△△△△ ○ ○ ○ 선임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「대외활동지침」

- 제3조(대외활동의 승인범위 및 보고) (생략) ② 대외활동에 참가하고자 하는 직원은 전항에 의거 사전 승인을 받은 대외활동에 한하여 경영정보시스템(MIS)에 참가 신청 및 승인을 받아야 한다. (이하 생략)
- 제14조(승인내용의 변경) 대외활동에 대한 승인내용을 변경하고자 하는 경우에는 사전에 원장의 승인을 받아야 한다.
- 제19조(벌칙) 이 지침에 의하지 않고 대외활동을 할 경우에는 이를 인정하지 아니하며 징계요령에 의거 처리한다. (개정 전)
- 제19조(벌칙) 이 지침에 의하지 않고 대외활동을 할 경우에는 이를 인정하지 아니하며 인사관리규정 제25조, 제26조에 의거 처리한다. <개정 2020.06.12.>

○ 「대외활동지침」 제19조 개정

- 업무 수행에 큰 지장을 초래하는 경우가 아니라면 징계 불필요 의견
- 감사인 회의 및 관련 부서 의견을 통해 재검토
- 일부 불합리한 부분을 인정하여 벌칙에 훈계를 추가하여 개정

2. 점검결과 확인 사항

○ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) 2건

- 대외활동 기간: '20.04.12. / 대외활동 신청 일자: '20.04.13.
- 대외활동 기간: '20.09.05. / 대외활동 신청 일자: '20.09.07.

○ 기 처분이력 무

3. 조치 요구사항

【주의요구】「대외활동지침」벌칙 조항 개정 전 위반 사항에 대하여 업무의 영향 및 고의성 여부 등을 고려하여 징계요령에 따라 처리하는 것은 다소 과도한 부분이 있어 개정 후 내용을 준용하는 것이 타당하므로 한국수자원조사기술원장은 「대외활동지침」을 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 임직원 행동강령

【관 련 자】 △△△△△ ○ ○ ○ 책임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」

- 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2020.4.28.> (이하 생략)
- 제 32 조 (징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」

- 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」

- 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

○ 외부강의등 신고 의무 위반 1건

- 대외활동 종료일: '20.11.13. / 외부강의등 신고서 제출일: '21.02.19.

○ 기 처분이력

- 행동강령위반 경고 1회(제3차 행동강령 및 복무, 보안관리 점검, '20.07.15.)

3. 조치 요구사항

【주의요구】 공직자가 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 동법 시행령 제43조에서는 해당 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며, 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여야 한다는 의미로 해석함이 타당하므로 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」을 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 대외활동

【관 련 자】 △△△△△△△ ○ ○ ○ 전임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「대외활동지침」

- 제3조(대외활동의 승인범위 및 보고) (생략) ② 대외활동에 참가하고자 하는 직원은 전항에 의거 사전 승인을 받은 대외활동에 한하여 경영정보시스템(MIS)에 참가 신청 및 승인을 받아야 한다. (이하 생략)
- 제14조(승인내용의 변경) 대외활동에 대한 승인내용을 변경하고자 하는 경우에는 사전에 원장의 승인을 받아야 한다.
- 제19조(벌칙) 이 지침에 의하지 않고 대외활동을 할 경우에는 이를 인정하지 아니하며 징계요령에 의거 처리한다.
- 제19조(벌칙) 이 지침에 의하지 않고 대외활동을 할 경우에는 이를 인정하지 아니하며 인사관리규정 제25조, 제26조에 의거 처리한다. <개정 2020.06.12.>

○ 「대외활동지침」 제19조 개정

- 업무 수행에 큰 지장을 초래하는 경우가 아니라면 징계 불필요 의견
- 감사인 회의 및 관련 부서 의견을 통해 재검토
- 일부 불합리한 부분을 인정하여 벌칙에 훈계를 추가하여 개정

2. 점검결과 확인 사항

○ 대외활동 사전승인 위반(대외활동지침 제3조제2항) 2건

- 대외활동 기간: '20.03.30. / 대외활동 신청 일자: '20.07.22.
- 대외활동 기간: '20.03.31. / 대외활동 신청 일자: '20.07.22.

○ 기 처분이력

- 보안위반 주의 1회(환경부 및 산하기관 합동감찰 결과, '21.04.01.)

3. 조치 요구사항

【주의요구】 「대외활동지침」 벌칙 조항 개정 전 위반 사항에 대하여 업무의 영향 및 고의성 여부 등을 고려하여 징계요령에 따라 처리하는 것은 다소 과도한 부분이 있으므로 개정 후 내용을 준용하는 것이 타당하므로 한국수자원조사기술원장은 「대외활동지침」을 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 임직원 행동강령

【관 련 자】 △△△△△ ○ ○ ○ 선임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」

- 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2020.4.28.> (이하 생략)
- 제 32 조 (징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」

- 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」

- 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

○ 외부강의등 신고 의무 위반 1건

- 대외활동 종료일: '20.11.30. / 외부강의등 신고서 제출일: '21.02.17.

○ 기 처분이력

- 보안위반 주의 1회(제1차 행동강령 및 복무·보안관리 점검, '21.04.01.)

3. 조치 요구사항

【주의요구】 공직자가 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 동법 시행령 제43조에서는 해당 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며, 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여야 한다는 의미로 해석함이 타당하므로 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」을 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 임직원 행동강령

【관련자】 △△△△△ ○○○ 책임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」

- 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2020.4.28.> (이하 생략)
- 제 32 조 (징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」

- 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」

- 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

- 외부강의등 신고 의무 위반 1건

- 대외활동 종료일: '20.04.13. / 외부강의등 신고서 제출일: '20.07.16.

- 기 처분이력 무

3. 조치 요구사항

【주의요구】 공직자가 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 동법 시행령 제43조에서는 해당 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며, 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여야 한다는 의미로 해석함이 타당하므로 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」을 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 의무위반) 점검

【위반항목】 임직원 행동강령

【관 련 자】 △△△△△△ ○ ○ ○ 책임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관계법령 및 판단기준

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」

- 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. 다만, 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2020.4.28.> (이하 생략)
- 제 32 조 (징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」

- 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」

- 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

○ 외부강의등 신고 의무 위반 1건

- 대외활동 종료일: '20.12.18. / 외부강의등 신고서 제출일: '21.02.17.

○ 기 처분이력

- 보안위반 주의 1회(제1차 행동강령 및 복무·보안관리 점검, '21.04.01.)

3. 조치 요구사항

【주의요구】 공직자가 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 동법 시행령 제43조에서는 해당 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며, 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여야 한다는 의미로 해석함이 타당하므로 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」을 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.